

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)*

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Ronaldo Francisco da Silva
MATRÍCULA:	0.0142506.1
CARGO:	Subinspetor da Guarda Civil Municipal
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 17h33min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Ronaldo Francisco da Silva, matrícula nº 0.0142506.1, ocupante do cargo de Subinspetor da Guarda Civil Municipal, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 225, constando como data e horário de registro do requerimento 03/08/2024, às 08h10min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 17h33min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor relata que os contemplados formalizaram seus requerimentos nos dias 22 e 23 de julho de 2024, ao passo que somente recebeu a informação sobre a possibilidade de adesão em 03 de agosto de 2024, tendo assinado o requerimento na mesma data.

Alega que não foi informado de que seria necessário registrar o horário do requerimento e ressalta que o horário constante do documento não foi por ele preenchido, tendo sido inserido por terceiro.

Sustenta que os critérios de definição dos contemplados não lhe foram previamente apresentados e requer a reavaliação de seu requerimento.

A manifestação foi instruída com cópia do requerimento original, da relação preliminar e de reproduções de mensagens de aplicativo datadas de 12/08/2026.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, cabendo à Administração, por meio da SEGEP, juízo de conveniência quanto ao deferimento, observados o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentário-financeira.

A classificação preliminar dos requerimentos e o processamento das manifestações administrativas são regidos pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a peça foi protocolada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, acompanhada dos documentos que instruem a alegação, o que autoriza seu conhecimento.

Não se verificam elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

No caso em análise, a data afirmada pelo próprio servidor — 03 de agosto de 2024 — coincide com a que consta de seu registro na relação preliminar, não havendo divergência de data a ser corrigida.

Merece exame específico a alegação de que o horário apostado no documento não foi preenchido pelo requerente, mas por terceiro.

O marco temporal juridicamente relevante para a ordenação é a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não a data de assinatura aposta unilateralmente pelo servidor.

Nessa perspectiva, a anotação do horário por servidor da Administração que recebeu o documento não constitui vício, mas precisamente a forma regular de registro do momento de ingresso do requerimento, sendo a aposição por terceiro receptor mais fidedigna, e não menos, do que a declaração do próprio interessado.

A Lei Municipal nº 1.597/2024 foi regularmente publicada no Diário Oficial do Município, o que satisfaz o princípio da publicidade e torna a norma presumidamente conhecida por todos os servidores, sendo certo que a própria relação preliminar foi divulgada com a data e o horário de cada registro, permitindo a conferência individual por qualquer interessado.

As reproduções de mensagens juntadas datam de 12/08/2026 e, por serem posteriores em mais de dois anos aos fatos narrados, não comprovam o momento em que a informação sobre a adesão circulou entre os servidores em julho de 2024.

Nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, o ônus de comprovar os fatos alegados recai sobre o servidor, encargo do qual o requerente não se desincumbiu neste ponto.

Esta Comissão consigna, por dever de coerência e impessoalidade, que o dia 03/08/2024 recaiu em sábado, circunstância suscitada em manifestação diversa a respeito de registro de mesma data, e que a verificação da regularidade dos assentamentos lançados naquele dia deve ser objeto de saneamento uniforme pela SEGEP, sob pena de tratamento desigual entre servidores em idêntica situação.

Registre-se que tal verificação não é realizada neste voto porque o próprio requerente afirma e confirma a entrega em 03/08/2024, não havendo, nos autos desta manifestação, controvérsia ou prova que autorize conclusão diversa.

Registre-se que não compete a esta Comissão deliberar sobre a efetiva implementação da majoração, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Ronaldo Francisco da Silva, matrícula nº 0.0142506.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento do servidor na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP — 03/08/2024, às 08h10min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEP, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto ao servidor.

Recomenda-se à SEGEP, em sede de saneamento da relação preliminar, a verificação uniforme dos registros lançados em 03/08/2024, para que servidores em idêntica situação fática recebam idêntico tratamento, independentemente de terem ou não apresentado manifestação.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviám Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEP